

1000059-74.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2407993/2022 - Delegacia da Polícia

Federal de São José do Rio Preto, 2022.0044254-DPF/SJE/SP - Delegacia da Polícia

Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Lazzaris

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1000059-74.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2407993/2022 - Delegacia da Polícia

Federal de São José do Rio Preto, 2022.0044254-DPF/SJE/SP - Delegacia da Polícia

Federal de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Lazzaris

Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Terceira Principal << Informação indisponível >>

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", V ambos do(a) SISNAD

Local: KM 69 RODOVIA BR-153/SP

ZONA RURAL - São José do Rio Preto/SPTipo de prisão: Flagrante; Local de prisão:

Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 33 "caput" c/c Art. 40

"caput", V ambos do(a) SISNADArt. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", V ambos do(a)

SISNAD

Réu Preso

Aos 31/10/2022, às 15:40h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).
GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DR. GUSTAVO YAMAGUCHI MIYAZAKI. Presente o réu Pedro Lazzaris, acompanhado de seu(sua) d. Defensor(a), DRA. ADRIANA APARECIDA DA SILVA, OAB 30.707/PR. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foi inquirida a testemunha Ivan Brandão Gomes, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Luiz Fernando Serradela Marques, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. PEDRO LAZZARIS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 01 de julho de 2022, por volta das 10h00min, na Rodovia BR 153, KM 69 + 500m, nesta Cidade e Comarca, o réu, após adquirir de terceiro não identificado, transportava e trazia consigo de Cascavel - PR com destino a Salvador - BA, 456,950 kg de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como 'maconha' com o intuito de vender, fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, a terceiros, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: laudo de constatação (fls. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 15 e 95/96) e laudo químico-toxicológico (fls. 209/215). O réu foi notificado (fls. 237) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/109). A denúncia foi recebida em 19 de julho de 2022 (fls. 203/204). O réu foi citado (fls. 239). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 125/126), admitiu que recebeu R\$ 15.000,00 para transportar uma carga de Cascavel/PR para Salvador/BA, contudo, alega que desconhecia o conteúdo da carga, o que descobriu apenas após a fiscalização dos policiais. Na mesma data dos fatos, no município de Cascavel/PR, o réu ajustou com terceiros desconhecidos o transporte da carga apreendida de Cascavel até Salvador/BA, mediante paga de R\$15.000,00. Recebeu o caminhão Scania, vermelho, placa ABF8I76, no pátio de um posto de abastecimento em Cascavel/PR, assumindo seu volante rumo a Salvador/BA. Desconhecia o lugar onde a carga ilícita estava escondida no caminhão. Quando transitava pela rodovia BR-153, em São José do Rio Preto/SP, foi abordado por policiais rodoviários federais. Os policiais fiscalizaram a cabine do caminhão, ocasião em que localizaram centenas de blocos de maconha. Só então descobriu o que carregava. Afirma que não tinha recebido nenhum valor adiantado referente ao transporte da carga, portanto a quantia de R\$1.070,00, apreendida dentro do caminhão, é fruto de seu trabalho lícito. Em juízo manteve sua confissão, afirmando que passava por dificuldades financeiras e resolveu aceitar a proposta de transportar essas drogas do Paraná para Bahia. Está arrependido. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. Os policiais rodoviários federais Luiz Fernando e Ivan Brandão, na fase policial (fls. 03, 05, 124 e 125), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos, por volta das 10h, visualizaram o motorista do caminhão Scania, vermelho, placa ABF8I76, transitando pela rodovia BR153 em velocidade incompatível com a via, pelo que decidiram pela abordagem. Perseguiram-no com a viatura, conseguindo abordá-lo na altura do KM69 + 500mts, no sentido sul-norte, de frente ao posto de policiamento rodoviário federal. O motorista foi identificado como Pedro Lazzaris. Ele alegou que transitava com a carreta vazia rumo à cidade de Itumbiara/GO, onde obteria a carga. Desconfiaram da atitude, que se mostrava ilógica ante a longa distância e o alto custo do óleo

combustível. Diante disso, decidiram efetuar buscas veiculares, momento em que constatarem um compartimento secreto na parte traseira da cabine. Em seu interior havia centenas de tijolos de maconha. Questionado sobre a droga, o réu admitiu que receberia R\$ 15.000,00 para transportar a droga de Cascável/PR até Salvador/BA. Segundo ele, terceiros desconhecidos forneceram o caminhão pronto para viagem. O local de chegada seria informado, também por desconhecidos, no decorrer da viagem. Deram voz de prisão ao réu. Eis a prova colhida. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: maconha. A narrativa dos policiais militares, harmônica e uníssona, revelou as circunstâncias dos fatos: o réu recebeu ordem de parada por estar em velocidade incompatível com a via; ao ser questionado sobre seu destino, ele apresentou uma resposta suspeita, o que deu ensejo às buscas veiculares e à localização do entorpecente em um compartimento secreto do caminhão. Assim, a confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas, tornando certa autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, observo que se trata de mais de 400 kg de maconha, quantidade enorme de droga, o que exige reprovação penal diferenciada. O réu ainda possui maus antecedentes pelo delito de contrabando ou descaminho (processo nº 5006846.08.2015.404.7005 - fls. 318). Assim, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Na segunda fase, verifico a agravante da reincidência (processo nº 0007951-97.2017.8.16.0173 ou 5006100-43.2015.4.04.7005: - fls. 321 e 322/323), que fica compensada pela atenuante da confissão, mantendo-se a pena no quantum fixado. Na terceira fase, verifico a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual). Assim, a pena é acrescida em 1/6, totalizando a pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, e 875 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Ainda nesta etapa, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pois não preenchidos os requisitos legais, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime inicial fechado, ante a quantidade de pena, maus antecedentes e reincidência, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal. Deixo de aplicar os benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, uma vez que não preenchidos os requisitos legais. Quanto ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu PEDRO LAZZARIS às penas de 08 anos e 09 meses de reclusão, e 875 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei 11.343/06. Mantenho a prisão cautelar decretada, uma vez que inalterados os motivos que a ensejaram, ficando reiteradas as decisões que analisaram a medida. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda das apreensões de fls. 15 e 95/96, incluindo o veículo e reboque, porquanto relacionadas à prática do tráfico e não comprovada a origem lícita, nos termos do art. 63, da Lei de Drogas. Condene o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, se beneficiário de gratuidade de justiça. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comuniquem-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo a defesa intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal". NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.